

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4604/2542

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่เกรียงไกร
ก่อสร้าง กับพวก

โจทก์

จำเลย

++ เรื่อง ล้มละลาย

++ โจทก์ฎีกา

++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

++ เล่มที่ 8 หน้า 183 ++

++ มีหมายเหตุ : เอื้อน ขุนแก้ว

++ ขอดูชุดพิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด)
ชั้น 4, 5 ++

เรื่อง ล้มละลาย

โจทก์ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ลงวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม
พุทธศักราช ๒๕๔๑

ศาลฎีกา รับวันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยทั้งสามเป็นลูกหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๕๗๓/๒๕๒๙ซึ่งพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้ ๑,๔๕๓,๔๔๓.๖๙ บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม แต่จำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้โจทก์นำยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสามทั้งหมดเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ แต่ไม่พอชำระหนี้จำนวนหนี้เงินต้นเป็นเงิน ๑,๑๔๙,๘๔๙.๖๓ บาท และดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจำนวน๑,๓๕๓,๓๑๙.๑๕ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๕๐๓,๑๖๘.๗๘ บาท โจทก์ติดตามทวงถามให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้หลายครั้ง จำเลยทั้งสามไม่สามารถชำระหนี้แก่โจทก์ได้ เนื่องจากไม่มีทรัพย์สินใดเพราะถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินมาจนหมดสิ้น จำเลยทั้งสามเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นลูกหนี้โจทก์เป็นจำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาทขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสามเด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยทั้งสามเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยที่ ๑ ไม่ยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า จำเลยทั้งสามชำระหนี้แก่โจทก์จนหมดสิ้นแล้วโดยมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เป็นประกันซึ่งมีมูลค่ามากกว่าหนี้สินตามคำพิพากษา จำเลยทั้งสามมิได้มีหนี้สินล้นพ้นตัวจำเลยทั้งสามมิได้มีภูมิลำเนาตามฟ้อง การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไม่ชอบ โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้วเนื่องจากหนี้ตามคำพิพากษาเดิมศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม๒๕๒๙ คดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ พันกำหนด ๑๐ ปี โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นตามคำร้องของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ และมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยแล้วพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน จำเลยทั้งสามไม่แก้อุทธรณ์จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้ คืบค่าขึ้นศาลสำหรับฟ้องอุทธรณ์ที่เกิน ๑๕๐ บาท แก่โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วขอเท็จจริงฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่า ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน ๑,๔๕๓,๔๔๓.๖๙ บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ คดีถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์ จำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาดและโจทก์ได้รับชำระหนี้เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ เป็นเงิน ๑,๑๗๙,๒๙๑ บาท โจทก์นำหนี้ที่เหลือมาฟ้องเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า คดีขาดอายุความหรือไม่ ศาลฎีกา เห็นว่า การที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามให้ล้มละลายโดยอาศัยมูลหนี้ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยคำพิพากษาที่ถึงที่สุด มีอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๒ และอายุความจะสะดุดหยุดลงได้ก็ต่อเมื่อมีกรณีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๔ แต่การที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ของจำเลยออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์นั้น เป็นการกระทำเพื่อให้เกิดผลตามคำพิพากษาที่โจทก์ได้ฟ้องจำเลยทั้งสามไว้แล้ว มิใช่เป็นการกระทำการอื่นใดอันมีผลอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีอันเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตาม

ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) ดังที่โจทก์ฎีกา
จะนั้นเมื่อโจทก์นำหนี้ที่เหลืมาฟ้องให้จำเลยทั้งสามล้มละลายเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๓๙ ซึ่งพ้นกำหนด ๑๐ ปี นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุ
ความ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องนั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟัง
ไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ชวลิต ยอดเนร-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-สมชาย พงษ์ธา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ